



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1528 del 29/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 219 del 28/09/2026

PROPOSTA N. 2658 del 28/09/2026

OGGETTO: Legge di Bilancio 2026 - Definizione Agevolata 2026 - Accertamento Imu

Il Dirigente

Premesso che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, ha introdotto, nell'ambito dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, la possibilità di regolamentare forme di definizione agevolata, in particolare ai commi da 102 a 110 dell'articolo 1, come di seguito riportati:

- comma 102: “Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”;
- comma 103: “Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.”;
- comma 104: “ Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.”;
- comma 105: “Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.”;
- comma 106: “Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di

tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.”;

- comma 107: “ Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.”;

- comma 108: “I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.”;

- comma 109: “ Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.”;

- comma 110: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.”;

Considerato che:

- questa Amministrazione si è avvalsa della facoltà offerta dall'art. 1, commi 12 e ss., della Legge di Bilancio 2026 ed aderire, in coerenza con la normativa vigente, alla definizione agevolata dei tributi locali IMU (con riferimento alla sola quota comunale) - Tasi - Tari - Tares - Tarsu - canoni – cup, prevedendo l'esclusione di sanzioni e interessi, canoni di locazione e sanzioni al codice della strada, con esclusione dei soli interessi.
- Con Deliberazione n.7 del 25/03/2026 è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
- in considerazione dell'elevato afflusso di domande stimato su un totale di circa 32.000 contribuenti, l'ufficio, si è avvalso di un servizio di elaborazione e gestione tramite software SaaS delle domande di definizione agevolata
- le risultanze delle domande di adesioni accolte alla data del 24 settembre risultano pari a n° 2404 come dal prospetto riepilogativo depositato in atti;
- le adesioni per entrata vengono di seguito specificate

ENTRATA	NUMERO	ORIGINARIO	AGEVOLATO
---------	--------	------------	-----------

IMU	1338	6'447'165,00	4'722'997,59
TARI	1456	2'671'081,48	1'964'967,94
CUP	133	256'008,37	189'702,64
PUBBLICITA'	46	45'450,45	45'450,45
Cds	94	21'598,45	21'598,45

- l'importo complessivamente riscosso alla data di adozione del presente atto, risulta pari ad € 1.230.298,44, corrispondente ad una percentuale pari a circa il 17,6% del totale da riscuotere;
- la percentuale di riscossione su indicata potrà subire una variazione aumento, attesa la possibilità di pagamento della prima rata, da parte dei contribuente, nei 30 giorni successivi alla scadenza della stessa ossia entro il 14 ottobre 2026;
- Attestato che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse del Dirigente e del responsabile del procedimento, da impedire l'adozione del presente provvedimento;

Richiamati:

- il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
- Il Regolamento di contabilità vigente
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 15.04.2026 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028".

- la deliberazione G.C. n°149 del 22.05.2026 avente ad oggetto "approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2026-2028"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 22.05.2026 avente ad oggetto "Deliberazione n. 54 del 24.03.2026 della Corte dei Conti sez. Controllo della Calabria. Atto di indirizzo e misure correttive".
- il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13.08.2026 avente ad oggetto "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt.175,c.8 e 193 del D.Lgs. 267/2000.

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti-corruzione n. 190/2012;

Accertata la regolarità legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Tutto ciò premesso, qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DETERMINA

di accertare la somma di Euro 4.722.997,59 sul capitolo 1018/2 (IMU) - Piano dei conti 1.01.01.06.002 – Anno 2026, Bilancio 2026-2028;

di dare atto che per entrate per TARI CUP, Pubblicità esenzioni per infrazioni del codice della strada (CDS) per i rispettivi importi in definizione agevolata sussistono in bilancio i residui per gli anni di riferimento;

di dare atto altresì che sono in corso di elaborazione gli avvisi di accertamento per tutte le posizioni tributarie per le quali non è stata presentata la definizione agevolata e che saranno determinati con separato e successivo atto distinto per tributo e annualità.

di specificare che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013 e dell'art.9 del D.P.R. 62/2013;
- il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il Rup

Avv. Pasquale Angelo Sciglittnno

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2658 del 28/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 29/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 219 del 28/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2026	1018	3601	1	1	101	06	1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	4.722.997,59

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 29/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.